Allama Iqbal Open University

03042488737

NAME. MALIK BAHI

AIOU Academy

Group Link 🖇

https://chat.whatsapp.com/D5Jf19fhhMmJuaZiVqBdkp?mode=gi_t

Guess PAPER AUT 202 :

فائل

گیس پیپر - اہم سوالات 2953 ###

سوال نمبر 1:** اصولِ فقہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف بیان** * کریں۔ نیز اس کے موضوع، غرض و غایت اور علمِ فقہ کے ساتھ اس کے بنیادی فرق پر روشنی ڈالیں۔

سوال نمبر 2:** علمِ اصولِ فقہ کے آغاز وارتقاء اور اس کی** * تدوین کے مختلف تاریخی مراحل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

سوال نمبر 3:** سنت کی تعریف، اس کی اقسام (متواتر، مشہور** * اور آحاد) اور اس کی حجیت پر مفصل بحث کریں۔

سوال نمبر 4:** اجماع کی تعریف، اس کی اقسام (صریح و** * سکوتی) اور اس کی حجیت بیان کریں۔

،سوال نمبر 5:** قیاس کی تعریف، اس کے ارکان (اصل، فرع** * حکم، علت) اور اس کی شرائط پر تفصیلی بحث کریں۔

سوال نمبر 6:** استحسان کی تعریف کریں، اس کی اقسام بیان** * کریں، اور قیاس و استحسان میں فرق واضح کریں۔

سوال نمبر 7:** حکمِ شرعی سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام** * (تکلیفی اور وضعی) کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔

سوال نمبر 8:** اہلیت سے کیا مراد ہے؟ اہلیتِ وجوب اور اہلیتِ** * ادا کی تعریف، اقسام اور احکام بیان کریں۔

سوال نمبر 9:** خاص اور عام کی تعریف کریں، ان کی اقسام** * اور تخصیص کے احکام مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔

سوال نمبر 10: مطلق اور مقید کی تعریفات، ان کے احکام اور باہمی تعلق پر تفصیلی تبصرہ کریں۔**

سوال نمبر 11: دلائل میں تعارض اور ترجیح کے اصولوں کی وضاحت کریں۔ نیز مجتہد کی تعریف، شرائط اور تقلید کی اقسام بیان کریں۔**

سوال نمبر 12: قواعدِ فقہیہ کا تعارف اور اہمیت بیان کریں۔** نیز پانچ بنیادی قواعد مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔**

نیچے ان کے جواب چاہیے

مذید معلومات کے لیے میرا گروپ کے ساتھ جوڑے رہا

https://chat.whatsapp.com/D5Jf19fhhMmJuaZiVqBdkp?mode=gi_t

سوال نمبر 1: اصولِ فقہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف بیان کریں۔ نیز اس کے موضوع، غرض و غایت اور علمِ فقہ کے ساتھ اس کے بنیادی فرق پر روشنی ڈالیں۔

جواب:

لغوی تعریف:

اصول الفقہ" دو لفظوں کا مرکب ہے: "اصول" (جمع "اصل") اور "
الفقہ"۔"

اصل کے لغوی معنی: بنیاد، جڑ، نچلی سطح، جس پر کوئی چیز قائم ہو۔ ·

فقہ کے لغوی معنی: سمجھنا، علم، بصیرت، کسی چیز کی حقیقت کو ·
جان لینا۔

اصطلاحی تعریف:

علمِ اصولِ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ان قواعد و ضوابط کو جانا جاتا ہے جن سے تفریعی احکام (فقہی مسائل) کو ان کے تفصیلی دلائل (کتاب، سنت، اجماع، قیاس وغیرہ) سے اخذ کیا جاتا ہے۔

مشہور تعریف امام شوکانی کے الفاظ میں: "اصول الفقہ وہ قواعد ہیں جن کی معرفت مجتہد کو قرآنی آیات اور احادیث سے احکام شرعیہ کے استنباط میں مدد ملتی ہے۔"

موضوع (مبحث):

اس علم کا موضوع "ادلہ شرعیہ" (شارع کے دلائل) اور ان سے احکام اخذ کرنے کے طریقے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ، نیز ان میں تعارض کی صورت میں ترجیح کے قواعد۔

غرض و غایت (مقصد و فائدہ):

1. مجتہد کو صحیح طریقے سے احکام شرعیہ استنباط کرنے کا معیار فراہم کرنا۔
2. اجتہاد میں خطا سے بچنا اور اپنی رائے کو دلائل کے تابع رکھنا۔
3. مختلف مسائل میں ادلہ کے درمیان تعارض ہونے کی صورت میں صحیح راہنمائی کرنا۔
4. فقہی مسائل کو محض حفظ کرنے کے بجائے ان کے استنباطی اسباب کو سمجھنا۔

فقہ اور اصولِ فقہ میں بنیادی فرق:

اصولِ فقہ (Legal Theory) بنیاد فقہ (Jurisprudence)

تعریف عملی شرعی احکام (حلال، حرام، واجب، مکروہ، مباح) کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا علم وہ قواعد جن سے فقہی احکام کو ان کے دلائل سے اخذ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے

موضوع خود احکام شرعیہ (نماز، روزہ، زکوۃ، نکاح، جہاد وغیرہ) دلائل (ادلہ) ان کے درجات، حجیت، تعارض اور ترجیح کے قواعد

نتیجہ فقہی مسائل کا مجموعہ (مسئلہ نماز، مسئلہ وراثت وغیرہ) وہ آلہ (ٹول) جس سے فقیہ مسائل اخذ کرتا ہے

مثال "نماز فجر دو رکعت ہے" یہ فقہی مسئلہ ہے "خبر واحد کس شرط پر حجت ہے" یہ اصولی مسئلہ ہے

حیثیت فروع (تفصیلی احکام) اصول (بنیادی قواعد)

"خلاصہ: فقہ "نتیجہ" ہے جبکہ اصولِ فقہ "طریقہ کار ہے۔ فقہ بتاتی ہے کہ کیا حکم ہے، اصول بتاتا ہے کہ (methodology) وہ حکم کیسے نکالا گیا۔

سوال نمبر 2: علمِ اصولِ فقہ کے آغاز و ارتقاء اور اس کی تدوین کے مختلف تاریخی مراحل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

:جواب

:تمہید

اصولِ فقہ کی ابتدا خود عہدِ نبویؐ سے ہو گئی تھی، کیونکہ صحابہؓ نئے پیش آنے والے مسائل میں رسول اللہؐ کی طرزِ استنباط کو دیکھتے اور سیکھتے تھے۔ تاہم ایک باقاعدہ اور مدون علم کی حیثیت سے اصولِ فقہ دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی میں تشکیل پایا۔

پہلا مرحلہ: عہدِ نبویؐ اور صحابہؓ (پوشیدہ آغاز)

،اس دور میں اصولِ فقہ کی ضرورت باقاعدہ محسوس نہیں ہوتی تھی ·
کیونکہ وحی جاری تھی اور نبیؐ خود احکام واضح فرما دیتے تھے۔

صحابہؓ نئے مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرتے، مگر ·
ان کے اجتہاد کے اصولوں کو الگ کتاب کی شکل نہیں دی گئی۔

مثلاً حضرت عمرؓ نے مشورہ (شوریٰ)، قیاس، استحسان، اور مصلحت ·
کو بروئے کار لایا، لیکن انہیں "قواعد" کی صورت میں مرتب نہیں کیا۔

دوسرا مرحلہ: عہدِ تابعین اور تبع تابعین (پہلی اور دوسری صدی ہجری)

،اس دور میں فقہی مذاہب کی بنیاد رکھی گئی (امام ابوحنیفہ، امام مالک ·
امام شافعی، امام احمد بن حنبل)۔

فقہی مسائل کی کثرت ہوئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان مسائل کو ·
اخذ کرنے کے اصول وضع کیے جائیں۔

امام ابوحنیفہؒ (80-150ھ) نے اپنے شاگردوں (خاص طور پر امام ابو ·
یوسف اور امام محمد) کے ذریعے قیاس، استحسان، اور عرف کے اصول
وضع کیے، لیکن انہوں نے کوئی مستقل کتاب اصول میں نہیں لکھی۔

تیسرا مرحلہ: امام شافعیؒ اور تدوینِ اصول (دوسری/تیسری صدی)

امام محمد بن ادریس شافعیؒ (150-204ھ) کو "علم اصول کا بانی" کہا ·
جاتا ہے۔

انہوں نے اپنی کتاب "الرسالة" لکھی، جو اصولِ فقہ پر پہلی مدون اور ·
:جامع کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے

کتاب و سنت کی حجیت بیان کی۔ ·

عام و خاص، ناسخ و منسوخ، اجماع، قیاس کے قواعد وضع کیے۔ ·

خبر واحد کی شرائط اور حجیت پر بحث کی۔ ·

امام شافعیؒ کے بعد اصولِ فقہ ایک علیحدہ علم کے طور پر تسلیم کیا ·
جانے لگا۔

چوتھا مرحلہ: متکلمین (شافعیہ اور معتزلہ) کا دور (تیسری تا پانچویں
صدی)

شافعی مکتب فکر کے اصولیین (مثلًا ابواسحاق شیرازی، امام الحرمین ·
جوینی، غزالی) نے اصول کو منطق اور کلام سے ملا کر مزید وسعت دی۔

امام ابوحامد غزالیؒ (450-505ھ) نے "المستصفی" لکھی جو بہت عمدہ ·
کتاب ہے۔

معتزلہ اصولیین (مثلًا عبدالجبار معتزلی) نے بھی اصول پر کام کیا لیکن ·
ان کے اصول اہل سنت سے مختلف تھے۔

پانچواں مرحلہ: حنفیہ کا دور (احناف کی تدوین)

حنفی فقہاء نے اصولِ فقہ کو "فقیہوں کے طریقے" پر لکھا (یعنی فقہی ·
مسائل سے قواعد اخذ کرنا)۔

ابوبکر جصاص (305-370ھ) نے "الفصول فی الاصول" لکھی۔ ·

پیرزادہ نظام الدین (645-693ھ) نے "جامع الاسرار" لکھی۔ ·

اس مکتب کی مشہور کتاب "اصول البزدوی" ہے، اور اس پر شرح · کشف الاسرار" بہت معروف ہے۔"

چھٹا مرحلہ: متاخرین (اختلافات کو یکجا کرنے کا دور)

چھٹی صدی ہجری کے بعد شافعیہ اور حنفیہ کے اصولی افکار کو یکجا · کرنے کی کوشش کی گئی۔

"ابن حاجب (570-646ھ) نے "منتہی السول" اور "مختصر المنتہی · لکھی۔

عضدالدین ایجی (680-756ھ) نے شرح پر شرحیں لکھیں۔ ·

"سعدالدین تفتازانی (722-793ھ) نے "التلویح" اور "شرح التلویح · لکھیں۔

ساتواں مرحلہ: جدید دور (جدید تحقیقات)

جدید دور میں اصولِ فقہ پر نئے انداز سے کام ہوا ہے۔ ·

شیخ محمد ابوزہرہ، ڈاکٹر عبدالوہاب خلاف، ڈاکٹر وہبہ زحیلی، مفتی · محمد شفیع، مفتی تقی عثمانی جیسے علما نے اس موضوع پر جدید عصری تقاضوں کے مطابق کتابیں لکھیں۔

عدالتی نظام، انسانی حقوق، معاشیات، اور طبِ جدید کے مسائل کے · لیے اصولِ فقہ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔

خلاصہ: اصولِ فقہ کی تدوین کا آغاز امام شافعیؒ سے ہوتا ہے، پھر حنفیہ اور شافعیہ نے اسے دو مکاتبِ فکر میں پروان چڑھایا۔ بعد میں ان دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش ہوئی اور آج یہ علم اسلامی قانون (فقہ) کا بنیادی ترین ماخذ اور طریقہ کار ہے۔

سوال نمبر 3: سنت کی تعریف، اس کی اقسام (متواتر، مشہور اور آحاد) اور اس کی حجیت پر مفصل بحث کریں۔

جواب:

:سنت کی لغوی تعریف

لفظ "سنت" کے لغوی معنی: طریقہ، راستہ، چلن، عادت (خواہ اچھا ہو یا برا)۔

:سنت کی اصطلاحی تعریف

اصولِ فقہ کے مطابق: "سنت سے مراد وہ قول، فعل، تقریر، یا صفتِ خُلقی و خَلقی ہے جو نبی کریم ﷺ سے ثابت ہو۔"

فقہاء حنفیہ کے نزدیک: سنت وہ ہے جسے نبی ﷺ نے اپنے قول یا فعل سے بیان کیا ہو اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہو (مگر واجب کے درجے سے کم ہو)۔

:سنت کی اقسام (سند اور راویوں کی تعداد کے اعتبار سے)

:1. متواتر

تعریف: وہ حدیث جسے اتنی بڑی تعداد میں راویوں نے روایت کیا ہو کہ ۔ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو، اور ان کی روایت حس اور لفظیات میں متفق ہو۔

مثال: "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (جس نے مجھ پر جان ·
بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے) - اسے ستر سے
زیادہ صحابہ نے روایت کیا۔

حکم: متواتر حدیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتی ہے، اس پر ·
ایمان لانا فرض ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔

2. مشہور (مستفیض):

تعریف: وہ حدیث جسے پہلے طبقے (صحابہ) میں کم از کم دو یا تین ·
راوی روایت کریں، پھر اگلے طبقے میں اسے پھیل کر مشہور ہو جائے،
مگر متواتر کے درجے کو نہ پہنچے۔

مثال: "إنما الأعمال بالنيات" (اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے) - یہ پہلے ·
دو صحابہ (عمر اور ابوہریرہ) سے روایت ہے، پھر بعد میں بہت سے
راویوں سے مشہور ہو گئی۔

حکم: مشہور حدیث بھی حجت ہے مگر متواتر کے درجے میں نہیں۔ ·

3. خبر واحد (آحاد):

،تعریف: وہ حدیث جو متواتر اور مشہور کے درجے کو نہ پہنچتی ہو ۔
یعنی ہر طبقے میں راویوں کی تعداد تین سے کم ہو (ایک، دو، یا تین)۔

:اقسام ۔

صحیح: جس کی سند متصل اور عادل و ضابط راویوں سے ہو۔ ۔

حسن: جس کے راوی ضبط میں قدرے کم ہوں مگر شدید ضعف نہ ہو۔ ۔

ضعیف: جس کی سند میں کوئی علت (نقص) ہو۔ ۔

حکم: خبر واحد ظنی الثبوت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے (فقہی ۔
مسائل میں) لیکن عقائد میں (جہاں یقین چاہیے) اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔

:سنت کی حجیت (شرعی حیثیت)

سنت قرآن کے بعد دوسرا ماخذ ہے۔ اس کی حجیت قرآن، خود سنت اور
:اجماع سے ثابت ہے

:قرآن سے دلیل

اللہ فرماتا ہے: "اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لو اور جس سے روکے ·
رک جاؤ" (الحشر: 7)۔

اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول" (النساء: 59)۔" ·

:سنت سے دلیل

نبیﷺ نے فرمایا: "میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک انہیں تھامے ·
رہو گے گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور میری سنت" (موطأ امام مالک)۔

:اجماع سے دلیل

،تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبیﷺ کی سنت (بشمول قول، فعل
تقریر) شرعی احکام کا ماخذ ہے اور اس کی پیروی واجب ہے۔

:سنت کے احکام

سنت متواتر: قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ ·

سنت مشہور: ضروری دین کے درجے میں نہیں، لیکن عمل واجب ہے۔ ·

خبر واحد صحیح: فقہی مسائل میں حجت ہے، عقائد میں نہیں (جب تک کسی اور دلیل سے تائید نہ ہو)۔

سوال نمبر 4: اجماع کی تعریف، اس کی اقسام (صریح و سکوتی) اور اس کی حجیت بیان کریں۔

جواب:

اجماع کی لغوی تعریف:

اجماع کے معنی: متفق ہونا، ایک رائے پر جمع ہونا۔

اجماع کی اصطلاحی تعریف:

امت محمدیہ کے مجتہدین کا نبی کریمﷺ کے بعد کسی بھی عصر میں کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا۔

مشہور تعریف: "اجماع وہ اتفاق ہے جو امت محمدیہ کے مفسر فقہاء کا کسی نئے واقعہ کے حکم شرعی پر ہو۔"

اجماع کی اقسام:

1. صریح اجماع (قولی / لفظی):

تعریف: جب تمام مجتہدین کسی مسئلے پر اپنی آراء کھل کر ظاہر کریں اور کوئی مخالف نہ ہو۔

مثال: قرآن کے ناسخ و منسوخ ہونے کے اصول، تراویح کی بیس رکعات پر صحابہ کا اتفاق (حضرت عمرؓ کے دور میں)۔

حکم: یہ اجماع قطعی اور غیر قابل تنسیخ ہے۔

2. سکوتی اجماع:

تعریف: جب بعض مجتہدین کسی مسئلے پر اپنی رائے ظاہر کریں اور دوسرے مجتہدین جو اس مسئلے کو جانتے تھے، اس پر خاموشی اختیار کریں (نہ تو انہوں نے موافقت ظاہر کی نہ مخالفت)۔

مثال: صحابہؓ میں سے حضرت علیؓ کے دور میں بعض صحابہ نے ·
ایک مسئلے پر فتویٰ دیا اور دوسرے خاموش رہے۔

حکم: سکوتی اجماع کو جمہور اصولیین حجت مانتے ہیں (مگر امام ·
شافعیؒ نے اسے حجت نہیں مانا)۔

:اجماع کی مزید اقسام (زمانے کے لحاظ سے)

اجماعِ صحابہ: سب سے زیادہ حجت۔ ·

اجماعِ اہل مدینہ: امام مالک کے نزدیک حجت۔ ·

اجماعِ اہل بیت: بعض شیعہ علما کے نزدیک۔ ·

اجماعِ امت: ہر دور میں ہر مجتہد کا اتفاق، جو قیامت تک نہیں ہوا۔ ·

:اجماع کی حجیت (شرعی حیثیت)

:اجماع کو قرآن و سنت سے دلیل سے ثابت ہے

قرآن سے دلیل:

اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت ظاہر ہو" ۔
چکی، اور مومنین کے راستے کے علاوہ چلے، ہم اسے اس طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے" (النساء: 115)۔
اس آیت میں "مومنین کے راستے" سے مراد ان کا اجماع ہے۔

سنت سے دلیل:

نبیﷺ نے فرمایا: "میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو گی" (ترمذی، ابن ۔
ماجہ)۔
اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا" (مستدرک حاکم)۔" ۔

حجیت کے درجات:

اجماع صریح: قطعی الحجت، اس کا انکار کفر ہے۔ ۔

اجماع سکوتی: ظنی الحجت (جمہور کے نزدیک)۔ ۔

اجماع بعد از عصرِ صحابہ: بعض نے اسے حجت نہیں مانا (امام احمد ۔ وغیرہ) لیکن جمہور کے نزدیک حجت ہے اگر شرائط پوری ہوں۔

شرائط اجماع:

1. مجتہدین کا کسی شرعی مسئلے پر اتفاق ہو۔
2. تمام مجتہدین موجود ہوں (زمانہ و مکان کا لحاظ)۔
3. مسئلہ کسی نص (قرآن یا سنت متواتر) کے خلاف نہ ہو۔
4. اتفاق کا زمانہ نبیﷺ کے بعد کا ہو۔

سوال نمبر 5: قیاس کی تعریف، اس کے ارکان (اصل، فرع، حکم، علت) اور اس کی شرائط پر تفصیلی بحث کریں۔

جواب:

قیاس کی لغوی تعریف:

قیاس کے معنی: ناپنا، اندازہ لگانا، کسی چیز کو دوسری سے مشابہت دینا۔

قیاس کی اصطلاحی تعریف:

کسی اصل (جس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے) پر نئی صورت (فرع) کا حکم ان دونوں کے درمیان علت (وجہ) کی مشترک ہونے کی بنا پر لگانا۔

آسان الفاظ میں: جب کسی نئے مسئلے کا حکم قرآن و حدیث میں صراحتاً نہ ملے تو اسے کسی ایسے مشابہ مسئلے سے جوڑ کر حکم لگایا جاتا ہے جس کی علت معلوم ہو۔

قیاس کے چار ارکان (اجزاء):

1. اصل (المقیس علیہ):

وہ مسئلہ جس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہو۔

مثال: شراب (خمر) کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ ۰

2. فرع (المقیس):

وہ نئے مسئلے کا نام جس کا حکم معلوم کرنا ہے۔

مثال: کولڈ ڈرنکس یا کوئی نشہ آور چیز جو شراب جیسی ہو۔ ·

3. حکم (حکم الأصل):

وہ شرعی حکم جو اصل پر لگا ہوا ہے (حلال، حرام، واجب، مکروہ، مباح)۔

مثال: شراب کا حکم "حرام" ہے۔ ·

4. علت (سبب / خصوصیت):

وہ خصوصیت یا وجہ جس کی بنا پر اصل پر حکم لگایا گیا، اور وہی علت فرع میں بھی پائی جاتی ہے۔

مثال: شراب کی علت "نشہ آوری" (مُسکِر) ہے۔ اگر کسی دوسری چیز · میں نشہ ہو تو وہ بھی حرام ہو گی۔

:قیاس کی شرائط

:(الف) ارکان کے اعتبار سے شرائط

:اصل کی شرائط

اصل کا حکم شارع سے ثابت ہو (قرآن، سنت متواتر، یا اجماع سے)۔ ·

حکم کوئی تعبدی (مکمل طور پر شارع کی مرضی پر مبنی) نہ ہو، بلکہ · اس کی علت سمجھ میں آتی ہو۔

اصل کا حکم منسوخ (منسوخ) نہ ہو۔ ·

:فرع کی شرائط

فرع کا حکم قرآن و سنت میں صراحتاً موجود نہ ہو (ورنہ قیاس کی · ضرورت نہیں)۔

فرع میں وہی علت پائی جائے جو اصل میں پائی جاتی ہے۔ ·

:حکم کی شرائط

حکم شرعی ہو (اللہ اور رسول کا دیا ہوا)۔ ·

حکم کا تعلق احکامِ عملیہ سے ہو (عقائد سے نہیں)۔ ·

:علت کی شرائط

علت منضبط (قابل کنٹرول) ہو، نہ کہ متغیر۔ ·

علت ظاہرہ ہو (محسوس یا عقلی طور پر سمجھ میں آنے والی)۔ ·

علت مناسبت رکھتی ہو (یعنی حکم کے ساتھ مناسب تعلق ہو)۔ ·

علت طردی ہو (یعنی جہاں وہ پائی جائے وہاں حکم ضرور ہو، اور جہاں · نہ ہو وہاں حکم نہ ہو)۔

:(ب) قیاس کرنے والے مجتہد کی شرائط

عاقل، بالغ، مسلم ہو۔ ·

علمِ کتاب و سنت رکھتا ہو۔ ·

اصولِ فقہ کا عالم ہو۔ ·

علت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ·

:قیاس کی حجیت

جمہور اہل سنت (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کے نزدیک قیاس شرعی دلیل ہے، بشرطیکہ شرائط پوری ہوں۔

قرآن و سنت میں قیاس کی تائید موجود ہے: "پس عبرت حاصل کرو اے · آنکھوں والو" (الحشر: 2) - عبرت کا مطلب قیاس ہے۔

نبیﷺ نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت کہا: "اگر کتاب و سنت میں · نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو" - اس سے قیاس کی اجازت ثابت ہے۔

بعض فرقے (ظاہریہ اور بعض متعصبین) قیاس کو حجت نہیں مانتے۔

سوال نمبر 6: استحسان کی تعریف کریں، اس کی اقسام بیان کریں، اور قیاس و استحسان میں فرق واضح کریں۔

جواب:

استحسان کی لغوی تعریف:

استحسان کے معنی: کسی چیز کو اچھا سمجھنا، پسند کرنا، بھلا ماننا۔

استحسان کی اصطلاحی تعریف:

فقہاء نے مختلف تعریفیں کی ہیں:

حنفیہ کے نزدیک: "کسی مسئلے میں قیاس (عام اصول) کو چھوڑ کر · اس قیاس کی طرف جانا جو اس سے زیادہ قوی اور مناسب ہو۔"

شافعیہ کے نزدیک (جو استحسان کو مانتے ہیں): "کسی دلیل شرعی کی · بنا پر قیاس سے ہٹ کر رخصت (تخفف) کی طرف جانا۔"

علامہ سرخسی (حنفی) کہتے ہیں: "استحسان دراصل قیاس خفی (چھپا ·
ہوا قیاس) ہے، جب قیاس جلی (ظاہری قیاس) سے کوئی سخت بات نکلے
"تو قیاس خفی اسے رفع کر دیتا ہے۔

آسان الفاظ میں: جب قیاس پر عمل کرنے سے کوئی دشواری یا بے رحمی
لازم آتی ہو، اور کوئی اور اصول یا نص اس کی گنجائش دیتی ہو، تو اس
دوسرے پہلو کو ترجیح دینا استحسان کہلاتا ہے۔

:استحسان کی اقسام

:استحسان بالنص (نص کی بنا پر) .1

کسی قرآن یا حدیث کی وجہ سے قیاس چھوڑ کر اس نص پر عمل کرنا۔

،مثال: مردہ جانور کی کھال کا پاک ہونا۔ قیاساً مردہ جانور ناپاک ہوتا ہے ·
لیکن حدیث میں ہے کہ "جب کھال دباغت (کمیائی) کر دی جائے تو وہ
پاک ہو جاتی ہے" - پس استحساناً ہم کھال کے پاک ہونے کا حکم دیں گے۔

:استحسان بالاجماع (اجماع کی بنا پر) .2

جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جو قیاس کے خلاف ہو۔

مثال: عقدِ استصناع (کسی چیز کی تیاری کا حکم دینا)۔ قیاساً یہ جائز نہیں ۔ کیونکہ بیع میں چیز موجود ہونی چاہیے، لیکن امت کے اجماع سے یہ جائز ہے۔

3. استحسان بالضرورہ (ضرورت کی بنا پر):
جب لوگوں کی عمومی ضرورت کے پیش نظر قیاس کو چھوڑ دیا جائے۔

مثال: مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت (بعض احناف کے نزدیک) ۔ اگر عوام کو تکلیف ہو تو۔

4. استحسان بالعرف (عرف و رواج کی بنا پر):
جب لوگوں کا رواج قیاس کے خلاف ہو اور وہ رواج شرعاً ممنوع نہ ہو۔

مثال: کرایہ پر مکان دینے کے رواج (اجارہ) میں سہولیات۔ ۔

قیاس اور استحسان میں فرق:

بنیاد قیاس استحسان

تعریف اصل سے فرع کا حکم علت مشترکہ کی وجہ سے لگانا قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی یا کسی اور دلیل پر جانا

قوت زیادہ ظاہر، واضح خفیہ، باریک، بعض اوقات رخصت پر مبنی

عمل ہر مجتہد کر سکتا ہے صرف مستحسن (گہرے فقیہ) کر سکتے ہیں

شرائط سخت اور متعین نسبتاً وسیع، مصلحت اور ضرورت کو دیکھ کر

نتیجہ عام اصول کے مطابق بعض اوقات عام اصول سے ہٹ کر (لیکن شرعاً درست)

حجیت جمہور کے نزدیک حجت حنفیہ، مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک "حجت؛ شافعیہ نے اسے محدود طور پر قبول کیا (وہ "استدلال بالضرورہ کہتے ہیں)

استحسان کی حجیت:

حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ: استحسان کو حجت مانتے ہیں۔ ·

شافعیہ (بشمول امام شافعی): انہوں نے "استحسان" کے لفظ سے سختی · سے اجتناب کیا، لیکن وہ اصل میں "مصلحت مرسلہ" اور "ضرورت" کو مانتے ہیں، پس اختلاف لفظی ہے۔

ظاہریہ اور معتزلہ: استحسان کو مسترد کرتے ہیں۔ ·

امام شافعیؒ کا قول مشہور ہے: "جس نے استحسان کیا اس نے خود اپنی شریعت بنا لی۔" لیکن ان کے فقہی مسائل میں استحسان کے معنی میں قیاس خفی" ضرور ملتا ہے۔"

سوال نمبر 7: حکمِ شرعی سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام (تکلیفی اور وضعی) کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔

:جواب

:حکم شرعی کی تعریف

حکم شرعی وہ خطاب (حکم) ہے جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسولﷺ کی ،طرف سے بندوں کے افعال کے بارے میں صادر ہو (منجملہ طلب، تخیر یا وضع)۔

اصولِ فقہ کی کتابوں میں ہے: "حکم شرعی عبارت ہے عن خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالطلب او التخییر او الوضع"۔

اسے سمجھنے کے لیے: اللہ اور رسول کی طرف سے بندوں کو جو بھی حکم دیا گیا (خواہ وہ کرنے کا ہو، نہ کرنے کا ہو، کرنے یا نہ کرنے میں (اختیار دینے والا ہو، یا پھر کسی چیز کو سبب، شرط یا مانع بنانے والا ہو وہ حکم شرعی ہے۔

:حکم شرعی کی دو بنیادی اقسام

:(Ahkam al-Taklifiyyah) حکم تکلیفی (1)

وہ حکم جو مکلف (بالغ، عاقل انسان) کے فعل سے براہ راست تعلق رکھتا :ہے اور اس پر "طلب" یا "تخیر" کا خطاب ہوتا ہے۔ پانچ قسمیں ہیں

:واجب (فرض) ①

جس چیز کو کرنا شرعاً ضروری ہو اور اس کے ترک پر عذاب ہو، بجا لانے پر ثواب ہو۔

مثال: نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوۃ دینا۔ ۔

فرقِ فرض اور واجب: حنفیہ میں فرض (قطعی) اور واجب (ظنی) میں ۔ فرق کیا جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک دونوں لازم ہیں۔

② مندوب (مستحب، سنت، نفل):

جس چیز کو شرعاً کرنا اچھا سمجھا جائے، کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر عذاب نہ ہو۔

مثال: سنت مؤکدہ نمازیں، عید کی نماز (حنفیہ کے نزدیک واجب ۔ جمہور کے نزدیک سنت)۔

③ حرام:

جس چیز کو نہ کرنا شرعاً ضروری ہو، کرنے پر عذاب ہو، چھوڑنے پر ثواب ہو۔

مثال: شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا۔ ۔

④ مکروہ:

،جس چیز کو شرعاً ناپسند کیا گیا ہو، اس پر عذاب نہ ہو لیکن ثواب کم ہو چھوڑنے پر ثواب ہو۔

مکروہ تحریمی: حرمت کے قریب (مثال: نماز میں بلا عذر دوسری ·
طرف منہ کرنا)۔

مکروہ تنزیہی: خلاف اولیٰ (مثال: بائیں ہاتھ سے کھانا)۔ ·

:مباح (جائز) ⑤

جس چیز کو کرنے یا نہ کرنے میں کوئی شرعی گرفت نہ ہو، نہ ثواب ہے نہ عذاب (اس کے اپنے نفس میں)۔

مثال: آم کھانا، نیلی قمیض پہننا۔ ·

(Ahkam al-Wad'iyyah): حکم وضعی (2)

،وہ حکم جو کسی چیز کو دوسری چیز کا سبب، شرط، مانع، صحیح باطل، یا عزم بناتا ہے۔ یہ براہ راست فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم

نہیں دیتا، بلکہ کسی حکم تکلیفی کے نفاذ کے لیے "پس منظر" فراہم کرتا ہے۔

اقسام حکم وضعی:

① سبب (Cause):

وہ چیز جس کے وجود سے کوئی دوسری چیز وجود میں آئے (بغیر اس کے وہ دوسری چیز موجود نہ ہو)۔

مثال: ظہر کا وقت آنا نماز کے وجوب کا سبب ہے۔ ·

② شرط (Condition):

وہ چیز جس کے بغیر کوئی چیز صحیح نہ ہو، لیکن اس کے وجود سے خود بخود وہ چیز موجود نہ ہو۔

مثال: نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ ·

③ مانع (Obstacle / Preventer):

وہ چیز جس کے وجود سے کوئی حکم منتفی ہو جائے (ختم ہو جائے)۔

مثال: حیض کا آنا نماز کی فرضیت کا مانع ہے (یعنی حائضہ پر نماز نہیں)۔

④ صحت و بطلان (Validity and Invalidity):

صحت: وہ عبادت یا معاملہ جو شرائط کے مطابق ہو اور اس کا اثر شرعی ہو۔

بطلان: وہ عبادت یا معاملہ جو شرائط کے بغیر ہو اور اس کا کوئی اثر نہ ہو۔

مثال: بغیر وضو نماز باطل ہے۔

⑤ عزم و رخصت (Determination and Concession):

عزم: اصل حکم (مثلًا روزے رکھنا)۔

رخصت: عذر کی صورت میں اصل حکم سے چھوٹ (مثلًا مسافر کو ۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت)۔

:مثالوں کے ساتھ فرق بالکل واضح کریں

حکم تکلیفی (مثال) حکم وضعی (مثال)

- "نماز پڑھو" - یہ طلب ہے (واجب) "نماز کے لیے ستر پوشی شرط ہے" یہ وضعی ہے

شراب مت پیو" - یہ طلبِ ترک ہے (حرام) "شراب پینا نماز کی قبولیت" "میں مانع ہے

"جہاد کرو" - واجب کفایہ "مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا رخصت ہے"

"سو جا" - مباح ہے "آفتاب کے ڈوبنے سے افطار کا سبب بنتا ہے"

خلاصہ: حکم تکلیفی براہ راست ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، جبکہ حکم وضعی ان احکام کے پس منظر میں موجود ہوتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے۔

سوال نمبر 8: اہلیت سے کیا مراد ہے؟ اہلیتِ وجوب اور اہلیتِ ادا کی تعریف، اقسام اور احکام بیان کریں۔

جواب:

اہلیت کی تعریف:

اہلیت (Legal Capacity) سے مراد انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر وہ حقوق اور احکام کا مستحق ہوتا ہے، نیز اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

اصولی اصطلاح میں: "اہلیت عبارت ہے صفت کی ایسی صلاحیت کے بیان سے جو انسان میں ہو جس کے ذریعے وہ احکام شرعیہ کے قبول کرنے کے لائق ہو۔"

اہلیت کی دو بڑی اقسام ہیں:

1. اہلیتِ وجوب (Capacity for Obligation / Passive Capacity):

تعریف:

انسان کا اپنے اوپر دوسروں کے حقوق اور اپنے ذاتی حقوق کو ثابت کرنے کے قابل ہونا، خواہ وہ ان پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے (یعنی گویا حقوق کو "حاصل" کرنے کی صلاحیت)۔

یہ اہلیت پیدائش سے انسان میں موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے وراثت کا حق، نسب کا حق، اور دوسروں سے وراثت پانے کا حق مل جاتا ہے، چاہے وہ بولے نہیں یا سمجھے نہیں۔

اہلیتِ وجوب کی اقسام:

(الف) ناقصہ (Incomplete):

نوزائیدہ بچے (جنین سے لے کر بلوغ تک) - ان پر عبادات کا کوئی حکم ·
نہیں (نماز، روزہ واجب نہیں)، لیکن ان کے حق میں دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہو سکتے ہیں (مثلًا والدین کا نفقہ دینا)۔

مجنون (پاگل) بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ·

(ب) کاملہ (Complete):

· جب انسان بالغ اور عاقل ہو جائے (حواس صحیح ہوں) - یہاں وہ تمام شرعی احکام کا مستحق ہو جاتا ہے (اس پر نماز، روزہ، زکوۃ وغیرہ فرض ہوتی ہے)۔

احکام (اہلیت وجوب کے):

· بچے کے والدین پر اس کی پروری اور نفقہ واجب ہے۔

· بچہ اپنے مرنے والے رشتہ داروں سے ورثہ پا سکتا ہے۔

· بچے پر قصاص واجب نہیں، لیکن دیت واجب ہو سکتی ہے (اگر اس نے کوئی جرم کیا ہو)۔

· بچے کی گواہی قابل قبول نہیں (جب تک وہ عاقل نہ ہو)۔

2. اہلیتِ ادا (Capacity for Execution / Active Capacity):

تعریف:

انسان کی وہ صلاحیت جس کے ذریعہ وہ اپنے حقوق کو بروئے کار لائے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے، یعنی معاملات کرنے، عقد کرنے، اور احکام بجالانے کی اہلیت۔

یہ اہلیت بلوغ اور عقل کے ساتھ آتی ہے۔

:اہلیتِ ادا کی اقسام

:(Full Capacity) (الف) کاملہ

بالغ، عاقل، رشید (سمجھ دار، دانشمند) انسان۔ ·

اس پر تمام عبادات واجب ہیں۔ ·

وہ خرید و فروخت، نکاح، وصیت، اور دیگر معاملات کر سکتا ہے۔ ·

اس کے اقوال و افعال شرعاً موثر ہیں۔ ·

:(محجور علیہ / Partial Capacity) (ب) ناقصہ

:وہ لوگ جن پر پابندیاں ہوں، مگر بالکل صفر نہ ہوں

صغیر (نابالغ) ممیز: جو سمجھدار ہو لیکن بالغ نہ ہوا (۷-۱۵ سال)۔ یہ ·
کچھ چھوٹے معاملات کر سکتا ہے (مثلًا خرید سکتا ہے مگر والدین کی
اجازت سے)۔

سفیہ (فضول خرچ): جو مال کو ضائع کرتا ہو، اسے سودی معاملات ·
سے روک دیا جاتا ہے۔

مجنون (پاگل): اس کی کوئی اہلیتِ ادا نہیں (مکمل طور پر معدوم)۔ ·

مریض الموت (نزع کی بیماری میں): اس کی وصیت صرف ایک تہائی ·
مال میں نافذ ہوتی ہے۔

(ج) معدومہ (Non-existent):

نوزائیدہ بچہ (غیر ممیز)۔ ·

مجنون مطبق (شدید پاگل)۔ ·

نومید (بے ہوش)۔ ·

اہلیتِ وجوب اور اہلیتِ ادا کے درمیان فرق کی میز:

پہلو اہلیتِ وجوب اہلیتِ ادا

زمانہ پیدائش سے موجود بلوغ کے بعد موجود

تعلق حقوق حاصل کرنے سے حقوق استعمال کرنے اور فرائض ادا کرنے سے

مثال بچہ وارث بن سکتا ہے بچہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا

کامل ہونے کی شرط صرف زندہ پیدا ہونا بلوغ + عقل + رشد

اس کا فقدان معدوم (مردہ پیدا ہونا) پاگل پن، سفرہ، صغر

نتیجہ: اہلیتِ وجوب تو سب انسانوں میں پائی جاتی ہے (یہاں تک کہ بچے میں)، جبکہ اہلیتِ ادا صرف بالغ، عاقل، رشید افراد میں پوری ہوتی ہے۔

سوال نمبر 9: خاص اور عام کی تعریف کریں، ان کی اقسام اور تخصیص کے احکام مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔

جواب:

:عام کی تعریف

لغوی: عام سے مراد "ہر ایک کو شامل کرنے والا"۔

اصطلاحی: وہ لفظ جو اپنے اندر ان تمام افراد کو شامل کر لے جن پر وہ منطبق ہو سکتا ہے، بغیر کسی حد کے۔

مثال: "الناس" (لوگ) - اس میں ہر انسان شامل ہے۔ "المسلمون" (مسلمان)۔

قرآن میں: "اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے" (اور وہ بکل شیء علیم) - یہاں کل شیء" عام ہے۔"

:خاص کی تعریف

لغوی: خاص سے مراد "کسی ایک یا چند کو مخصوص کرنے والا"۔

اصطلاحی: وہ لفظ جو صرف ایک یا چند محدود افراد یا اشیاء پر دلالت کرتا ہو، نہ کہ سب پر۔

مثال: "محمد" (ایک شخص)۔ "الصادقین" (مخصوص لوگ)۔

:عام کی اقسام (عام کے صیغے)

1. اسم جمع معرف بلام: "المسلمون" (تمام مسلمان)

2. اسم نکرہ سیاقِ نفی یا نہی میں: "لا رجل فی الدار" (گھر میں کوئی آدمی نہیں) - یہاں "رجل" عام ہے۔

3. اسم شرط: "من" (جو بھی) - "من یعمل سوءاً یجز بہ" (جو بھی برائی کرے گا اسے بدلہ ملے گا)۔

4. اسم موصول: "الذین" - "والذین امنوا" (جو لوگ ایمان لائے)۔

5. لفظ "کل"، "جمیع"، "عامۃ" - "کل نفس ذائقۃ الموت"۔

:خاص کی اقسام

1. علم (اسم خاص): "محمد"، "مکہ"۔

2. اسم اشارہ: "ھذا"، "ھذا الرجل"۔

3. اسم معرف بلام کے ساتھ مفرد: "الرجل" (ایک مخصوص آدمی)۔

مضاف معرفہ: "غلام زید" (زید کا غلام)۔ .4

:کا بیان (Specification) تخصیص

:تخصیص کی تعریف

کسی عام لفظ سے اس کے بعض افراد کو نکال دینا (خارج کر دینا) دلیل کی بنا پر۔

مثلاً قرآن میں فرمایا: "والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیھما" (چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو) - یہاں "السارق" عام ہے ہر چور کو شامل۔ پھر حدیث سے تخصیص ہوئی: "لا قطع فی ثمر ولا فی کثر" (پھل اور چھال میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا)۔ یعنی ہر چور پر حد جاری نہیں، بلکہ بعض چور (جو کم مال چرائے) مستثنیٰ ہیں۔

:تخصیص کی اقسام

(الف) تخصیص بالکتاب: قرآن ہی کے کسی عام کو قرآن ہی کے کسی خاص سے مخصوص کیا جائے۔

مثال: "والذین یرمون المحصنات" (جو پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں) ·
- عام ہے۔ تخصیص: "ثم لم یاتوا باربعۃ شھداء" (پھر چار گواہ نہ لائے) - حدی قذف صرف تب ہے جب چار گواہ نہ ہوں۔

(ب) تخصیص بالسنتہ: قرآن کے عام کو حدیث سے تخصیص دی جائے (جیسے اوپر چور کی مثال)۔

(ج) تخصیص بالاجماع: جب امت کا اجماع ہو کہ عام میں سے بعض خارج ہیں۔

(د) تخصیص بالعقل: عقلی دلیل سے (مثلًا "اقتلوا المشرکین" میں عورتوں اور بچوں کو خارج کرنا عقلاً سمجھ میں آتا ہے)۔

:تخصیص کے احکام

1. تخصیص جائز ہے جب دلیل شرعی موجود ہو۔
2. عام اپنے ظاہر پر رہتا ہے جب تک تخصیص ثابت نہ ہو۔
3. تخصیص کے بعد جو باقی رہ جائے وہ بھی حجت ہے۔

4. تخصیص اکثر و اقل میں ہو سکتی ہے (بعض افراد خارج ہو سکتے ہیں)۔

5. تخصیص منقطع بھی ہو سکتی ہے (یعنی جب دو دلائل میں تعارض ہو، اور ایک دوسرے کو محدود کرے)۔

عام اور خاص کے استعمال کے اصول (احکام):

· عام مطلق ہے جب تک تخصیص نہ آئے - یعنی ہر فرد شامل ہے۔

· عام کو اگر خاص کے ساتھ لایا جائے تو خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا (مقید کو مطلق پر)۔

· جہاں دونوں ممکن ہوں (عام اور خاص)، خاص کی تطبیق عام سے پہلے کی جائے گی۔

مثالوں کی وضاحت:

عام لفظ تخصیص نتیجہ

احل اللہ البیع" (اللہ نے بیع حلال کی) حدیث: "لا تبع ما لیس عندک" (جو" تیرے پاس نہیں اسے مت بیچ) بیع تو عام ہے مگر بغیر قبضے کی بیع حرام ہے

والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلاثۃ قروء" (مطلقہ عورتیں تین مرتبے" انتظار کریں) آیت میں قرات کو حمل والی عورتوں سے خاص کیا گیا: "و اولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن" حمل والی مطلقہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے

سوال نمبر 10: مطلق اور مقید کی تعریفات، ان کے احکام اور باہمی تعلق پر تفصیلی تبصرہ کریں۔

جواب:

مطلق کی تعریف:

لغوی: مطلق کا مطلب ہے "بے قید"، "بغیر کسی شرط یا وصف کے"۔

،اصطلاحی: وہ لفظ جو کسی حقیقت (ماہیہ) کو بغیر کسی قید (جیسے عدد شرط، صفت، یا زمان و مکان) کے ظاہر کرے۔

مثلاً: "رقبہ" (غلام) - یہ مطلق ہے۔ "صیام" (روزہ)۔

قرآن میں: "فتحریر رقبۃ" (ایک غلام آزاد کرو) - یہاں بغیر یہ بتائے کہ مومن ہو یا کافر، صرف "رقبہ" مطلق ہے۔

:مقید کی تعریف

لغوی: مقید کا مطلب ہے "پابند کیا ہوا"، "کسی قید کے ساتھ"۔

اصطلاحی: وہ لفظ جو کسی صفت، عدد، شرط، یا کسی اور وصف کے ساتھ مذکور ہو۔

مثلاً: "رقبۃ مومنۃ" (مومن غلام) - یہ مقید ہے۔ "رقبۃ مومنۃ" صفت مومنہ" سے مقید ہے۔"

:مطلق اور مقید کے احکام (اصول)

:اصول الفقہ میں قاعدہ ہے

"المطلق یجری علی اطلاقہ حتی یاتی ما یقیدہ"

مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے جب تک اسے مقید کرنے والی دلیل نہ آئے)۔

اور جب مطلق اور مقید ایک ہی موضوع میں جمع ہوں تو تین صورتیں ہیں:

پہلی صورت: ایک ہی حکم میں مطلق اور مقید کا وجود (اتفاق سبب و محل)

اگر ایک ہی قسم کے حکم میں کہیں مطلق ذکر ہو اور کہیں مقید (مثلًا کفارے کے بارے میں)، تو مقید کو مطلق پر مقدم کیا جائے گا۔

مثال: کفارہ ظہار میں "فتحریر رقبۃ" (غلام آزاد کرو - مطلق)۔ ۰

دوسری جگہ: "فتحریر رقبۃ مومنۃ" (مومن غلام - مقید)۔

یہاں مقید کو مطلق پر پیش کیا جائے گا، یعنی ظہار کے کفارے میں مومن غلام ہی آزاد کیا جائے۔

دوسری صورت: مختلف احکام میں مطلق و مقید

اگر ایک آیت میں حکمِ کفارہ کے لیے مطلق ذکر ہو اور دوسری آیت میں حکمِ قتل خطا کے کفارے کے لیے مقید ہو، تو دونوں الگ الگ رہیں گے۔

"مثال: قتل خطا کے کفارے کے بارے میں قرآن میں "فتحریر رقبۃ مومنۃ ۔
(مومن غلام) آیا، جبکہ ظہار کے کفارے میں صرف "رقبۃ" مطلق ہے۔
یہاں وجہ مختلف ہے اس لیے حکم مختلف ہو گا۔

تیسری صورت: مطلق کو مقید پر قیاس کرنا

بعض اصولیین کے نزدیک اگر علت ایک ہو تو مطلق کو مقید کے ساتھ قیاس کیا جائے گا (استعمال کیا جائے گا)۔

:باہمی تعلق پر تفصیلی تبصرہ

مطلق اور مقید کا تعلق "عام و خاص" سے مشابہ ہے لیکن یکساں نہیں۔ عام و خاص میں لفظ کے افراد کی کم و بیشی ہوتی ہے، جبکہ مطلق و مقید میں صفت یا قید کی زیادتی ہوتی ہے۔

اصول پانچویں: جب دو دلائل میں تعارض ہو اور ایک مطلق ہو دوسرا مقید:

1. اگر مطلق اور مقید ایک ہی مسئلے میں ہوں، تو مقید کو ترجیح دی جائے گی۔
2. اگر مختلف مسئلوں میں ہوں، تو مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا، مقید اپنی قید پر۔
3. اگر مطلق کے بارے میں کوئی دلیل شرعی اسے مقید کر دے (خواہ وہ دلیل سنت ہو، اجماع ہو، یا عقل)، تو مطلق مقید ہو جائے گا۔

مثال نمبر 1: وضو میں "وجہ" (چہرہ) کا حکم

قرآن میں "فاغسلوا وجوھکم" (اپنے چہرے دھو لو) - یہ مطلق ہے، حدیث نے اسے مقید کر دیا کہ چہرے کی حد بالوں کی جڑ سے ٹھوڑی تک اور کان کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہے۔

مثال نمبر 2: ہاتھ کا دھونا

قرآن میں "وایدیکم الی المرافق" (ہاتھ کہنیوں تک) - یہ مقید ہے، اس کو مطلق چھوڑنا جائز نہیں۔

مثال نمبر 3: زکوۃ میں "السائمہ" (چرنے والے جانور)

حدیث میں ہے "فی سائمۃ الغنم زکاۃ" - مقید ہے۔ مطلق "غنم" (بکری) پر زکوۃ نہیں، بلکہ جو چرنے والی ہو (سائمہ)۔

نتیجہ: فقیہ کو چاہیے کہ جہاں مطلق آئے اسے اس کے ظاہر پر رکھے، اور جہاں مقید آئے اسے اس کی قید کے ساتھ رکھے۔ جب تک دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، بغیر کسی ٹکراؤ کے، ایسا ہی کیا جائے۔ تعارض کی صورت میں مقید کو مقدم کیا جائے، بشرطیکہ سبب و محل ایک ہو۔

سوال نمبر 11: دلائل میں تعارض اور ترجیح کے اصولوں کی وضاحت کریں۔ نیز مجتہد کی تعریف، شرائط اور تقلید کی اقسام بیان کریں۔

جواب:

:تعارض کی تعریف اور اقسام

کا مطلب: دو دلائل کے درمیان اس طرح (Contradiction) تعارض تضاد ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو اور ان پر بیک وقت عمل ممکن نہ ہو۔

:تعارض کی اقسام

1. تعارض حقیقی: جہاں دو دلائل کا مفہوم ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور جمع ممکن نہ ہو۔
2. تعارض ظاہری: جہاں ظاہری طور پر تضاد ہو لیکن حقیقت میں کسی تاویل یا تخصیص سے جمع کیا جا سکتا ہو۔

:تعارض کے حل کے اصول (ترجیح کے قواعد)

جب دو شرعی دلائل میں تعارض ہو تو درج ذیل ترتیب سے عمل کیا جائے گا:

① جمع وتطبیق (Harmonization):

پہلے کوشش کی جائے گی کہ دونوں دلائل میں اس طرح تطبیق دی جائے کہ دونوں پر عمل ہو سکے۔

مثال: ایک حدیث کہتی ہے "لا عدوی" (کوئی بیماری اپنے آپ نہیں ·

پھیلتی) اور دوسری کہتی ہے "فر من المجذوم کما تفر من الاسد" (کوڑھی سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو)۔ تطبیق: پہلی حدیث شرکیہ عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ بیماری خود قدرت رکھتی ہے، دوسری احتیاطی تدابیر کی تعلیم دیتی ہے۔

**:دیکھیں (Abrogation) اگر جمع ممکن نہ ہو تو نسخ ②

اگر معلوم ہو کہ ایک دلیل بعد میں آئی ہے اور دوسری پہلے، تو بعد والی (ناسخ) پہلے (منسوخ) کو منسوخ کر دے گی۔

:(Preference) ترجیح ③

اگر جمع اور نسخ دونوں ممکن نہ ہوں (تاریخ معلوم نہ ہو)، تو ہم ترجیح کے اصولوں کے ذریعے ایک دلیل کو دوسرے پر ترجیح دیں گے۔

:ترجیح کے اہم اصول (مختصراً)

1. قرآن پر حدیث کو ترجیح نہیں (قرآن مقدم ہے)۔

2. متواتر حدیث کو خبر واحد پر ترجیح ہو گی۔

3. نص (صریح) کو ظاہر پر ترجیح۔

4. عام کو خاص پر ترجیح نہیں (خاص مقدم ہے)۔

5. مقید کو مطلق پر مقدم۔

6. اصل (برائت ذمہ) کو دلیل کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔

7. جو دلیل قیاس کے خلاف ہو (نص) وہ مقدم ہے۔

8. کثرتِ روایت والے راوی کو کم روایت والے پر ترجیح۔

9. فقیہ راوی کو غیر فقیہ پر ترجیح۔

10. عادل راوی کو مجروح پر ترجیح۔

مجتہد کی تعریف اور شرائط:

تعریف:

مجتہد وہ شخص ہے جو شرعی دلائل (کتاب، سنت، اجماع، قیاس) سے احکامِ شرعیہ استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

مجتہد کی شرائط (صفات):

:(الف) ذاتی شرائط

مسلمان ہو۔ ·

بالغ اور عاقل ہو۔ ·

عادل اور متقی ہو (صداقت و امانت دار)۔ ·

:(ب) علمی شرائط

1. ،کتاب اللہ کا علم: آیاتِ احکام کو جاننا، ناسخ و منسوخ، عام و خاص مطلق و مقید کو سمجھنا۔

2. ،سنت رسول کا علم: حدیث کے درجات، صحیح و ضعیف کی پہچان اور احادیثِ احکام کا علم۔

3. اجماع کا علم: کن مسائل پر اجماع ہے۔

4. قیاس کا علم: علتوں کو سمجھنا اور صحیح قیاس کرنے کی صلاحیت۔

5. عربی زبان کا گہرا علم: نحو، صرف، لغت، بلاغت۔

6. اصولِ فقہ کا علم: تمام قواعد و ضوابط کا عالم ہو۔

7. فقہ کا علم: موجودہ فقہی مسائل سے واقفیت تاکہ وہ انہیں مدنظر رکھتے ہوئے نیا اجتہاد کرے۔

8. مقاصدِ شریعت کا علم: شرعی احکام کے پس منظر میں موجود حکمتیں (مصلحتیں) جاننا۔

مجتہد کی اقسام:

1. مجتہد مطلق: جو تمام مسائل میں اپنے اصول بنا سکے (جیسے ائمہ اربعہ)۔

2. مجتہد منتصب (مقیّد): جو کسی ایک امام کے اصولوں کے اندر رہ کر نیا مسئلہ نکالے (جیسے امام ابو یوسف، امام محمد)۔

3. مجتہد فی المسائل: جو صرف چند مخصوص مسائل میں اجتہاد کر سکے۔

تقلید کی تعریف اور اقسام:

تقلید کی تعریف:

کسی مجتہد کے قول کو بغیر اس کی دلیل جانے (یعنی اس پر عمل کرنا)۔

تقلید کی اقسام:

(الف) تقلیدِ شخصی (Blind Following):

ایک ہی مجتہد یا امام کے ہر قول کو بغیر دلیل کے مان لینا۔

(ب) تقلیدِ عامی (Lay Following):

عام آدمی کا کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا، دلیل جانے بغیر۔ یہ جائز ہے، بلکہ واجب ہے کہ عامی جانے والے سے پوچھے (لما لا یعلم)۔

(ج) تقلیدِ مذہبی (School Following):

کسی مخصوص فقہی مکتب (حنفی، شافعی وغیرہ) پر عمل کرنا۔ یہ جائز ہے، مگر کسی امام کو معصوم نہیں سمجھنا چاہیے۔

تقلید کے احکام:

- عامی کے لیے تقلید واجب ہے (جیسے مریض ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے)۔
- مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے (جب وہ خود دلیل تک پہنچ سکے)۔

متعلم (طلبہ) کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ابتدا میں تقلید کرے مگر آہستہ ۔ آہستہ اجتہاد کی طرف بڑھے۔

سوال نمبر 12: قواعدِ فقہیہ کا تعارف اور اہمیت بیان کریں۔ نیز پانچ بنیادی قواعد مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔

جواب:

قواعدِ فقہیہ کا تعارف:

وہ کلی (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence) قواعد فقہیہ احکام ہیں جو بہت سے فقہی مسائل پر حاوی ہوتے ہیں۔ یہ دراصل فقہ کے وہ جامع اصول ہیں جن کے تحت مختلف ابواب کے فقہی مسائل کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور نئے مسائل انہی کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔

،مثلاً "الضرر یزال" (نقصان کو دور کیا جائے) - یہ قاعدہ بیع، نکاح قصاص، اور دوسرے تمام ابواب میں لاگو ہوتا ہے۔

سے اخذ کیے (induction) یہ قواعد فقہاء نے فقہی مسائل کے استقراء ہیں۔

:قواعدِ فقہیہ کی اہمیت

1. فقہی مسائل کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے (کیونکہ بہت سے مسائل ایک ہی اصول کے تحت آ جاتے ہیں)۔
2. نئے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے (اگر نص صریح نہ ہو تو قاعدے کے ذریعے حکم لگایا جا سکتا ہے)۔
3. عدالتی فیصلوں کو یکسانیت ملتی ہے (قاضی اسی قاعدے کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں)۔
4. فقہاء کے اختلاف کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔
5. مقاصد شریعت کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں (کیونکہ یہ قواعد دراصل شریعت کی حکمتوں کو ظاہر کرتے ہیں)۔

:پانچ بنیادی قواعد (الکلیات الخمس) یہ ہیں

یہ قواعد سب سے پہلے مجلہ احکام عدلیہ (عثمانی دور میں) میں مرتب کیے گئے اور پھر تمام فقہی قواعد کی بنیاد بنے۔

"قاعدہ اول:"الأمور بمقاصدها

(تمام معاملات کا دارومدار نیتوں پر ہے)

شرح: ہر کام کا اعتبار اس کی نیت سے ہے، نہ کہ صرف ظاہری عمل سے۔ جس کام سے جو نیت ہو گی وہی اس کے لیے لکھی جائے گی۔

:مثالیں

،نماز میں اگر کوئی شخص ریاکاری (دکھلاوا) کرے تو اسے ثواب نہیں ۔
بلکہ گناہ ہو گا۔

ہجرت کرنے والا اگر دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی ۔
کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اسے اس کی نیت کا ہی ثواب ملے گا، نہ کہ ہجرت کا کامل ثواب۔

غسل میں اگر کوئی ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرے (یعنی ٠ جنابت کی نیت نہ ہو) تو وہ جنابت سے پاک نہ ہو گا (چاہے پانی پورے جسم پر لگ جائے)۔

"قاعدہ دوم:"اليقين لا يزول بالشك

(یقین شک سے زائل نہیں ہوتا)

شرح: جب کسی چیز کے بارے میں یقین ہو جائے تو محض شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک خلاف کا علم نہ ہو، پہلے یقین پر عمل کیا جائے گا۔

:مثالیں

کوئی شخص یقین سے کہتا ہے کہ اس نے وضو کر لیا ہے، پھر نماز ٠ میں شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا؟ تو وہ یقین پر رہے گا (وضو نہیں ٹوٹا)، جب تک یقیناً ٹوٹنے کا علم نہ ہو۔

طلاق: اگر کہے میں نے تجھے طلاق دی، مگر بعد میں شک ہو کہ کیا ·
واقعی الفاظ ادا ہوئے؟ تو یقین (کہ طلاق واقع نہیں ہوئی) پر عمل ہو گا۔

نماز میں شک: اگر یقین ہے کہ دو رکعت پڑھ لی ہیں، شک ہو کہ تیسری ·
پڑھی یا نہیں، تو یقین پر رہے گا۔

"قاعدہ سوم:"الضرر یزال

(نقصان کو دور کیا جائے)

شرح: شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے نقصان کو دور کیا جائے
اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کو روکا جائے۔ اضرار (نقصان پہنچانا)
اور ضرار (بدلہ لینے کے لیے نقصان پہنچانا) دونوں حرام ہیں۔

:اس قاعدے کے تحت ذیلی قواعد

الضرر لا یزال بالضرر" (نقصان کو اسی طرح کے نقصان سے دور" ·
نہیں کیا جا سکتا)۔

یدرأ الحدود بالشبہات" (شبہات سے حدود کو ٹالا جائے)۔" ·

الاضرر الاشد یزال بالضرر الاخف" (شدید نقصان کو ہلکے نقصان" ۔
سے دور کیا جائے)۔

:مثالیں

کسی کے درخت کی شاخ پڑوسی کی دیوار پر گری ہوئی ہو، اسے کٹوا ۔
سکتے ہیں (نقصان دور کرنے کے لیے)۔

بیماری سے بچنے کے لیے ٹیکہ لگانا جائز ہے، چاہے اس میں معمولی ۔
تکلیف ہو (ہلکا نقصان بڑے نقصان کو روکنے کے لیے)۔

مجبوری کی حالت میں مردار کھانا جائز ہے (بھوک کے بڑے نقصان ۔
کو روکنے کے لیے)۔

"قاعدہ چہارم:"المشقة تجلب التیسیر

(مشقت آسانی پیدا کر دیتی ہے)

شرح: جب کوئی حکم ادا کرنے میں غیر معمولی مشقت ہو تو شریعت
اسے آسان بنا دیتی ہے (رخصت دے دیتی ہے)۔

ذیلی قواعد:

اذا ضاق الامر اتسع" (جب معاملہ تنگ ہو جائے تو اس میں وسعت ہو" ۔ جاتی ہے)۔

الضرورات تبیح المحظورات" (مجبوریاں ممنوعات کو جائز کر دیتی" ۔ ہیں)۔

مثالیں:

مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت (مشقت سفر کی وجہ سے)۔ ۔

مریض کو زمین پر تیمم کرنے کی اجازت (جب پانی نقصان دہ ہو)۔ ۔

مجبوری کی حالت میں مردار، خون، خنزیر کھانا جائز کر دیا گیا۔ ۔

قصر نماز (مسافر کے لیے چار رکعت کو دو رکعت کرنا)۔ ۔

"قاعدہ پنجم:"العادة محكمة

(عرف و عادت کو معتبر سمجھا جائے گا)

شرح: لوگوں کے معاملات میں رواج اور عادت کو بھی شرعی اعتبار حاصل ہے، بشرطیکہ وہ کسی نص کے خلاف نہ ہو۔

ذیلی قواعد:

· "الحقيقة تترك بدلالة العادة" (جب عادت کسی لفظ کے حقیقی معنی کے خلاف ہو تو عادت کو ترجیح دی جائے گی)۔

· "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" (عرف میں معروف چیز شرط کی مانند ہے)۔

مثالیں:

· بیع میں لفظ "درہم" سے عام طور پر چاندی کا سکہ مراد لیا جاتا ہے، نہ "کہ کاغذی نوٹ۔ مگر عرف بدل گیا ہے تو اب کاغذی کرنسی بھی "درہم کے حکم میں ہے (بشرطیکہ عرف عام ہو)۔

کسی کے گھر کھانے پر بلانا: عادتاً اس کے ساتھ بیوی بچے بھی آ ۔
سکتے ہیں (جب تک منع نہ کیا جائے)۔

طلاق کے الفاظ: عرف کے مطابق تفسیر کی جائے گی۔ ۔

اجرت کا تعین: عرف عام کے مطابق کیا جائے گا، جب تک معاملہ میں ۔
واضح نہ ہو۔

اختتام

یہ تمام سوالات اصولِ فقہ کے اہم مباحث پر مشتمل ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے سے نہ صرف امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی بلکہ شریعت کے استنباطی طریقہ کار کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔